

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO

Peticionada

CASO NÚM: CA2025CV00483

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

MOCION URGENTE EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y SOLICITANDO QUE LA
VISTA ARGUMENTATIVA SEA PRESENCIAL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. En la ultima vista celebrada el 4 de abril, el Honorable Tribunal nos ordenó fijar por escrito nuestra posición en cuanto a la oferta del CFSE de otorgar un relevo de responsabilidad a favor de ELI SE, a cambio de que el presente caso saliera de la atención del Honorable Tribunal.
2. Dejamos claramente establecido que vamos a seguir el caso de autos hasta que las obras ilegales construidas fueran legalizadas conforme a la ley, o por acuerdo entre las partes.
3. Tal y como advertimos en mociones anteriores en Puerto Rico han ocurrido serias desgracias, por entidades o personas al pensar que estan por encima de la ley; o sencillamente por la arrogancia de entender que una desgracia no va a ocurrir por obviar los requerimientos legales necesarios y requeridos para las construcciones en Puerto Rico.
4. El hecho de que una obra lleve años construida clandestinamente no es sinónimo de que una catástrofe no puede pasar; asunto que el ELI SE no va a ser partícipe ni cómplice. Solo tome el ilustre Tribunal como ejemplo la desgracia ocurrida el 7 de abril en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, donde las similitudes al caso de auto no pueden pasar la atención del Tribunal.

5. Véase además Memorando Certificado que se incluyera como anejo preparado por nuestro perito el Ingeniero Camilo Almeyda quien advierte que:

“Me dirijo a esa Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en mi carácter de ingeniero licenciado y perito en procesos de construcción, planificación y permisología en Puerto Rico, con más de cinco décadas de experiencia técnica en cumplimiento de código y reglamentos. Este escrito responde a mi inspección técnica de las instalaciones arrendadas por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) en Carolina, propiedad de la entidad E.L.I., S.E., donde fui contratado para evaluar si las obras allí realizadas contaban con los permisos correspondientes y cumplían con las disposiciones aplicables del Reglamento Conjunto, la Ley 161-2009, y demás normas técnicas vigentes.

Como parte de la evaluación técnica, realicé inspecciones visuales, entrevistas, revisión documental y cotejo de la plataforma MIPR de OGPe, y pude constatar la ejecución de una serie de intervenciones estructurales y mecánicas que incluyeron:

- Remoción de una torre de enfriamiento en la azotea sin permisos.
- Construcción de nuevas torres de enfriamiento en el área de estacionamiento, requiriendo nuevas conexiones eléctricas y plomería.
- Construcción de las nuevas torres de enfriamiento en violación de las distancias mínimas requeridas al edificio principal.
- Instalación de chillers (generadores de agua helada).
- Sustitución de unidades manejadoras de aire.
- Construcción, modificaciones, e instalación de elevadores.

Ninguna de estas obras figura en los registros de solicitudes de permisos ante la OGPe, y no constan en archivo los planos sellados ni las certificaciones requeridas. Tampoco se observaron bitácoras de inspección, ni informes técnicos previos como estudios de suelo, ni evaluaciones ambientales según la normativa aplicable. Esto representa un incumplimiento material y técnico a los artículos del Reglamento Conjunto sobre radicación de permisos (ej. 2.1.9 y 3.2.4), además de **violar principios básicos de seguridad** y responsabilidad con cumplimientos de ley.

Es mi criterio profesional que las obras se realizaron en abierta contravención de los procesos reglamentarios y sin salvaguardar los mecanismos mínimos de revisión que permiten validar la estabilidad estructural, eficiencia mecánica y seguridad humana de estas intervenciones. La ausencia de supervisión, junto con el hecho de que estas mejoras se realizaron sobre una estructura que no pertenece a la CFSE y sin el consentimiento del titular, ELI SE, agrava la situación desde el punto de vista contractual, legal y técnico.

Esta conducta va en contra del interés público y pone en riesgo directo a empleados, visitantes y al entorno físico del edificio. Máxime cuando desconocemos la participación de un ingeniero licenciado que cotejara la remoción de la torre de enfriamiento del techo y si esta afectó alguna de los elementos estructurales de esta área. Tampoco se tiene conocimiento del ingeniero licenciado responsable del diseño estructural de la nueva torre de enfriamiento ni existen cómputos estructurales que respalden la seguridad de la estructura. En cuando a los cambios realizados a los ascensores el Reglamento Conjunto vigente consiente de la importancia de la seguridad en los elevadores incluyó en su Sección 3.2.1.1 inciso d lo siguiente:

“d. A la luz de la seguridad del público en general, la construcción, restauración, reconstrucción, ampliación, alteración, o remodelación de ascensores, equipos similares y relacionados a éstos, requieren de un Permiso de Construcción.”

Les incluyo fotos de la maquinaria que ubicaba en la azotea para que la OGPe vea la magnitud de las obras realizadas sin permisos. Incluso se añade foto de una de las torres de enfriamiento que explotó por el mal manejo de la remoción sin permiso de las torres de enfriamiento. **El riesgo es inminente y se tiene que atender de forma inmediata y no esperar a que ocurra un evento que se tenga que lamentar.**

Por tanto, se presenta a esta Oficina el presente memorando con el propósito de advertir, recomendar y solicitar formalmente que se atienda de inmediato los trámites de preconsulta y evaluación presentados por la CFSE ante la OGPe y se informe el curso correcto conforme al marco normativo vigente; que obviamente se requiere la obtención de los permisos de construcción requeridos por ley. Énfasis suplido.

6. El tono de la presente moción es mas fuerte que las previas presentadas, ante el hecho de la carta de “autorización” incorrecta presentada por el CFSE a espaldas de ELI SE para lo que parece ser más un intento del Fondo de esconder un tracto de errores u omisiones en el proceso de construcción y demolición de obras patentemente ilegales

7. En la última moción presentada fijamos posición en cuanto al documento presentado ante la OGPe el cual nuevamente se intentó inducir a error a la OGPe excluyendo del tramite a ELI SE, quien es dueño de la propiedad, en las cuales se hicieron mejoras sin la autorización del dueño de la propiedad.

8. Sobre el particular el Honorable Tribunal emitió varias ordenes entre las cuales ordeno la argumentación de la misma en la vista del próximo 25 de abril. Dicha vista solicitamos por la seriedad del asunto que sea de forma presencial y no de forma virtual, ya que se convirtió de una vista meramente procesal en una argumentativa.

9. El CFSE presentó, contrario lo ordenado por el Tribunal, cinco preconsultas sin realizar una notificación simultánea a la Parte Demandante.

10. Ya de entrada levanta sospecha porque no se notificó de forma simultánea a ELI SE y porque se intenta fraccionar la controversia, cuando ya se contaba incluso con un informe pericial que las atiende las construcciones ilegales al unísono. Es como si se intentara minimizar o fraccionar el impacto de las obras ilegales realizadas.

11. Lo que nos levanta sospecha es una carta de autorización del CFSE, preparada desde el 24 de marzo, que no le correspondía a este hacer ya que no es el dueño de la Propiedad e indica o parece admitir que:

24 de marzo de 2025
Oficina de Gerencia de Permiso (OGPe)
PO Box 41179

San Juan, PR 00940-1179

AUTORIZACIÓN PARA RADICACIÓN DE PERMISOS ANTE LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISO (OGPe)

Yo, Daniel Rodríguez Cotto, Subdirector de Asuntos Administrativos, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, autorizo a CVS Consultant & Project Management, LLC y/o Ing. Carlos H. Vázquez, P.E. y/o asociados y/o representantes autorizados **a efectuar los trámites correspondientes para solicitar los permisos requeridos en representación de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado,** ubicado en Oficinas Centrales, PO Box 365028, Bayamón, PR 00960-5028.

Autorizo, además, para que en representación **solicite todos los permisos a radicar en las agencias gubernamentales pertinentes que resulten necesario para obtener los permisos a radicar ante la OGPe.**

De tener alguna duda en torno a esta autorización o desea constatar la misma pueden comunicarse con el suscribiente al 787-793-5959 ext. 5028

12. Le recordamos al Tribunal que el Sr. Daniel Rodríguez Cotto estaba presente cuando se ordenó por el Tribunal que todo documento tenía que ser notificado a ELI SE de forma simultánea. Dicha carta no solo fue preparada el 24 de marzo, sino que le fue notificada a ELI SE, precisamente el 7 de abril de 2025, como si fuera más que una casualidad de lo ocurrido ese lunes.

13. Las acciones del CFSE fueron un claro desacato a lo ordenado por el Tribunal y retrasaron la notificación por espacio de más de dos semanas a la aquí Peticionaria. La carta habla por si sola.

14. Ahora bien, nuestra preocupación es que obviamente el CFSE sabe que construyo ilegalmente y le esta dando de largas y no siendo transparente en sus acciones post lo ordenado por el Tribunal, lo que debe ser atendido de forma presencial.

15. Las acciones del CFSE solo pueden ser catalogadas como una de encubrimiento y nos vemos forzados a nuevamente advertir al Tribunal de la seriedad de la controversia.

16. No hay dudas de que la Parte Demandada realizó construcciones ilegales que inciden en aspectos estructurales de la propiedad como lo es la demolición, a nivel de techo de la azotea, de un equipo que pudiera pesar más de 20mil libras, sustitución de cuatro elevadores que requerían permisos específicamente requeridos por ley por aspectos de seguridad sin permisos, alteración significativas al sistema eléctrico pluvial y eléctrico del edificio sin permiso, construcción de una obra gigantesca a primer nivel del edificio sin permisos y sin guardar las distancias requeridas por ley al edificio principal sin permisos; y

como si no fuera suficiente la demolición de una pared en concreto armado y construcción en bloque sin permiso.

17. Entendemos que no se le puede seguir dando espacio a estas irregularidades y a lo que nos concierne en la presente moción tampoco forzar a ELI SE a ser cómplice de dichas actuaciones.

18. Lo que llama más la atención del caso de autos, fuera de las serias irregularidades que mantiene secuestrada la responsabilidad de ELI SE, es que quien realizó las obras clandestinas es una instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico.

19. Hemos sido consistentes en nuestras mociones y hemos advertido de las desgracias ocurridas, cuando se ignoran el proceso de cumplimiento con regulaciones y permisos como ocurre en el caso de autos, responsabilidad que siempre va a recaer en el dueño de la propiedad. Como ejemplo solo basta ver el caso ocurrido en nuestro país hermano y el colapso de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Aunque predecible, como lo es el caso de autos, nadie nunca espero que una desgracia de tal magnitud ocurriera. Después de todo eran violaciones realizadas muchos años antes que solo permanecían latentes hasta que ocurrió la desgracias.

20. Es importante destacar que desde el 25 de febrero de 2025, mediante moción presentada Sumac 17, advertimos:

38. La historia está llena de desgracias ocurridas cuando no se observan las normas y prevalecen construcciones o elementos contrarios a nuestro ordenamiento legal; entre varias se destacan a manera de ejemplo las construcciones ilegales del barrio Mameyes el 7 de octubre de 1985 , la puertas contra código del Fuego del Dupont Plaza del 31 de diciembre de 1986, la muerte del trabajador en la demolición del “Bar Bero” en la calle Loíza el 24 de enero del 2012, incluso fuera de nuestra jurisdicción el lamentable caso del colapso de las Champlain Towers South en Surfside (Florida), ocurrido el 24 de junio de 2021 donde por hacer obras omitiendo estudios necesarios de construcciones ilegales que provoco el colapso de la estructura y la muerte casi un centenar de personas, o incluso el ejemplo precitado de Humberto Vidal y la fuga de gas por culpa de la negligencia de un contratista en el casco de Rio Piedras el 21 de noviembre de 1998. Precisamente para eso existe el artículo 14 de la ley de permisos en Puerto Rico.

21. No es que cuando presentáramos nuestra moción del 25 de febrero pudiéramos anticipar una desgracia como la ocurrida en la Discoteca Jet Set de Santo Domingo del 7 de abril, sencillamente cuando se menosprecia la ley y el orden este tipo de desgracia puede ocurrir.

22. En el caso de autos el CFSE da la impresión de que debido a que llegan miles de personas a recibir servicios médicos a dicha institución que estan por encima de la ley, que requiere que un establecimiento sin permiso no pueda ser operado, al menos la obra que no tiene permiso, pero lo que quedó demostrado que dicho paradigma solo hace más grande el problema en caso de una desgracia. Asunto que ELI SE no se va a responsabilizar.

23. Ni un tribunal, ni mucho menos un tercero puede eximir de responsabilidad contra un tercero cuando existe una responsabilidad extracontractual nacida de culpa o negligencia. Sabido es que ante el tercero todos lo que puedan tener responsabilidad van a ser responsables solidariamente y ningún acuerdo entre ello puede afectar ese derecho que tiene el tercero perjudicado.

24. Las violaciones en parámetros de construcción son *In Rem*, o gravan la propiedad, y siendo ELI SE el dueño de la propiedad está obligado a que su edificio cumpla con lo establecido en la ley. Por lo cual, es evidente que el CFSE va a tener que legalizar la obra con el expreso consentimiento de ELI SE o devolver el edificio con los permisos requeridos a su estado original. No obstante, mientras eso ocurre el CFSE este vedado por ley a cesar las operaciones, al menos en los elementos donde carece de permisos necesarios. Esa es la ley, y ni el gobierno esta por encima de ella o el tribunal puede eximir de su cumplimiento.

25. Fijando nuestra posición, tal y como ordenado por el Honorable Tribunal el porque la oferta del CFSE de extender un *hold harmless* para salir del tribunal no solo no es correcto, o ilegal, sino un intento de callar y esconder las serias violaciones denunciadas.

26. El **Tribunal Supremo de Puerto Rico** estableció en ***Chico Ramos v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973)*** los parámetros sobre la validez de las cláusulas de relevo de responsabilidad (exoneración) anticipada.

27. En este caso, un periódico local (*El Día*) tenía un contrato con una agencia de noticias (Associated Press) que incluía una cláusula mediante la cual el periódico liberaba a la agencia de toda **responsabilidad futura por negligencia** en la información suministrada. Posteriormente, el periódico publicó una noticia falsa y difamatoria provista por dicha agencia, lo que dio lugar a una demanda por libelo contra el periódico y la agencia de noticias.

El periódico, condenado por difamación, intentó ejercer un reclamo en garantía contra la agencia, pero esta alegó estar protegida por la cláusula de relevo en el contrato.

28. El Tribunal Supremo revocó la exoneración de la agencia y **declaró nula** la cláusula de relevo de responsabilidad pactada en el contrato. En su opinión, el Tribunal enfatizó varios principios de derecho contractual y de responsabilidad civil.

29. Si bien rige el principio de *pacta sunt servanda* (los contratos obligan como ley entre las partes, Art. 1044 del Código Civil de 1930), el **Artículo 4 del Código Civil de 1930** disponía que los derechos conferidos por las leyes pueden renunciarse **siempre que la renuncia no sea contraria a la ley, a la moral o al orden público, ni en perjuicio de terceros.**

30. Una cláusula que releva anticipadamente por negligencia debe evaluarse a la luz de este precepto. El Tribunal sostuvo que la renuncia de derechos permitida por dicho artículo **debe ser clara, terminante e inequívoca, especialmente tratándose de convenios que exoneren a una persona por sus futuros actos negligentes.**

31. Las cláusulas de relevo de negligencia futura no son favorecidas. El Tribunal Supremo manifestó su repudio a las cláusulas contractuales que pretendan exonerar por adelantado a una de las partes por daños futuros causados por su negligencia. Citando precedentes desde *Cabrera v. Doval*, 76 D.P.R. 777 (1954) en adelante, reiteró que **los convenios de exoneración por actos de negligencia futura “no son favorecidos por la ley”**

32. Tales estipulaciones se interpretan **restrictivamente** y en contra de quien las invoca para liberarse de responsabilidad. De hecho, la norma es que *“si es posible, su interpretación debe ser contraria a la exoneración”*. Además, para que una parte quede exonerada de las consecuencias de su negligencia, el lenguaje del contrato debe aludir explícitamente a esa intención.

33. En *Chico Ramos, supra* el Tribunal protegió los derechos del tercero perjudicado al rechazar el relevo. Aunque la cláusula beneficiara a las partes contratantes, su efecto habría sido perjudicar a un tercero ajeno al convenio impidiéndole reclamar plenamente contra todos los responsables. Esto contraviene el principio de que un contrato no puede menoscabar derechos de terceros que no lo suscribieron.

34. En síntesis, **el Tribunal Supremo de Puerto Rico dejó claro que no se puede pactar válidamente un relevo de responsabilidad por obligaciones o daños futuros nacidos de negligencia.**

35. Ahora bien, siempre hemos sido consistentes en todas nuestras posiciones, para recapitular fuimos meridianamente claros en las razones por las cuales el relevo propuesto no solo es ilegal, sino que es fútil. De igual forma hemos sido meridianamente claros que las obras ilegales representan un serio riesgo que ELI SE no puede ser ni cómplice ni puede respaldar que se permita su uso.

36. La ley es clara, no se puede usar aquello que no tiene sus respectivos permisos. No son caprichos son leyes pensadas por nuestros legisladores para dar una seguridad a nuestra población y evitar así desgracias completamente previsibles.

37. Solo porque una violación lleve dos, tres o incluso diez años de realizada no la exime de su cumplimiento con la ley ni minimiza el riesgo de una potencial desgracia. La historia esta llena de historias cautelares que se deben evitar. La ley es clara y es lo que se exige en nuestra petición que se siga, máxime cuando el CFSE está mostrando poca transparencia, incluso a los procedimientos llevados a cabo post las ordenes del Tribunal.

38. Las acciones o inacciones de ELI SE, pudieran ser interpretadas en un futuro como inacciones, contribuyentes a daños provocados por las negligencias del CFSE. El camino es claro, hay que legalizar y mientras esto ocurre paralizar todo lo que se hizo de forma ilegal.

39. Mientras ELI SE esté expuesta a las negligencias del CFSE no hay espacio para puntos medios o actos que perpetúen la ilegalidad. Es por ello por lo que no hay forma en derecho que ELI SE acepte el relevo inoficioso ofrecido por el CFSE, a cambio de sacar de los tribunales la controversia.

POR TODO LO CUAL, se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado, ordene la celebración presencial argumentativa para la vista del 25 de abril, de por cumplida su orden para expresarnos en cuanto la oferta del relevo de responsabilidad ofrecida por el CFSE y se emita la determinación correspondiente en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2025.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

F/DANIEL MARTÍNEZ AVILÉS
RUA 14289

dmartinez@ML-LawGroup.com

F/FÉLIX J RIVERA BIRRIEL
RUA 21,315

frivera@ML-Lawgroup.com

1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TELS: (787) 775-2255/8282/0055
FAX: (787) 775-2256

